

1502393-57.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... já se decidiu: Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502393-57.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502393-57.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2205213/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 26421181 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2205213 - 05º D.P. CAMPINAS, 2205213/2022 - 05º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Wellington da Silva Carvalho, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, caput, c.c. §1º, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 04h30min, no escritório de engenharia situado na Avenida Doutor Ângelo Simões, nº 964, Jardim Leonor, nesta Cidade e Comarca de Campinas/SP, o acusado, subtraiu para si, durante o repouso noturno, um corrimão de aço inoxidável, de cerca de 05 (cinco) metros de comprimento, avaliado informalmente em R\$ 7.000,00 (sete mil reais), que estava

instalada no referido escritório, representado nos autos por "A.A.M.J.".

Auto de prisão em flagrante (pág. 04); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 09/10) e relatório final (págs. 72/73).

Recebida a denúncia em 08 de agosto de 2022 (págs. 103/104), o acusado foi devidamente citado para apresentar resposta à acusação (págs. 107/108), o que fez através da Defensoria Pública (pág. 120). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes e, após, o réu interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição, reconhecimento de erro de tipo e aplicação do Princípio da Insignificância. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, reconhecimento da modalidade tentada, fixação de regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou corroborada frente o auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência de autoria conhecida, bem como pelo relatório final.

Outrossim, a autoria restou incontestada, reiterando-se diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

O representante da empresa vítima, "A.A.M.J.", em sede administrativa, narrou que estava em sua residência quando foi acionado por policiais militares, os quais informaram que um indivíduo havia retirado componentes metálicos do escritório situado na Avenida Doutor Ângelo Simões, 964. Informou que os policiais ainda solicitaram que o declarante auxiliasse na apresentação dos objetos em solo policial, visto se tratar de um corrimão medindo entre quatro e cinco metros. Acerca do valor, o declarante estima se tratar por volta de R\$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, recebeu, em auto próprio, o referido objeto apresentado.

Em juízo, relatou que foi vítima de um furto e, na data dos fatos, foi informado que um corrimão de inox da empresa foi removido, informação fornecida pelos policiais. Soube que o acusado foi abordado pelos policiais na rua de cima. Esclareceu que o corrimão estava soldado e instalado no chão. Para ser removido, foi necessário uso de força e o local ficou avariado, quebrado parte do concreto em que o bem estava chumbado. Quando recebeu a ligação já era de madrugada. O corrimão custa em torno de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Não soube dizer se o indivíduo tentou levar mais algum objeto. No local funciona uma construtora e não tem aparência de estar abandonado. Não soube dizer o peso do objeto. Quanto às peças que estavam no local, informou que tentaram por várias vezes levar o corrimão. Há filmagens do local. O local sempre esteve em funcionamento e funciona em horário comercial.

A testemunha Heloísa Guelfi Rezende, policial militar, em sede administrativa, narrou que, na data dos fatos, recebeu um chamado via rádio dando conta de que um

indivíduo teria subtraído componentes metálicos de um escritório de engenharia situado na Avenida Doutor Ângelo Simões, 964. A equipe se deslocou até as imediações, avistando, a poucos metros do endereço informado, o acusado Wellington da Silva Carvalho, que arrastava uma espécie de corrimão, metálico. Relatou, ainda, que devidamente abordado, o acusado informou que se encontrava em situação de rua, fazia uso de drogas e que havia se apoderado de tal objeto com o intuito de vendê-lo e, com o valor auferido, compraria porções da droga crack. Por fim, declarou que realizou contato com o representante do local, que prestou auxílio na apresentação do objeto metálico que, por questões de tamanho, não foi transportado na viatura militar.

Em juízo, afirmou que foi solicitado atendimento via COPOM para atender a uma ocorrência de furto. Na frente da empresa não havia nada e, em patrulhamento, um quarteirão acima da empresa, se depararam com o réu com o corrimão nas costas. O réu confirmou que havia furtado o bem e que era usuário de drogas. A vítima reconheceu o bem como sendo de sua propriedade. A vítima compareceu no Distrito Policial e a vítima disse que o bem estava na parte externa da empresa, fixado. Esclareceu que não visualizou que o corrimão estava fixado, sendo tal informação fornecida pela vítima. Não soube dizer se o local estava em funcionamento, mas se recordou que os fatos ocorreram de madrugada.

A testemunha André Luis Souza Allio, policial militar, em sede administrativa, narrou os fatos em concordância e coerência com o informado por sua colega de farda.

Em juízo, narrou que na data dos fatos foi irradiado via COPOM um furto de corrimão neste estabelecimento. Em frente ao estabelecimento não tinha mais nada. Em patrulhamento nas redondezas, na mesma rua, na esquina, se deparam com o réu que carregava o corrimão sobre os ombros. Ele disse que o corrimão estava meio solto e forçou para retirá-lo e que pretendia vendê-lo. Os fatos ocorreram no período noturno. A vítima reconheceu, na delegacia, o corrimão como sendo de sua propriedade. Não visualizou outras peças soltas no local.

O acusado Wellington da Silva Carvalho, em sede administrativa, narrou ser morador de rua e usuário de crack; estava transitando pelo local quando foi avistado com um pedaço grande metálico. Em seguida, informou que, visando interesse comercial, apoderou-se do referido objeto e, momentos depois, foi abordado por policiais militares.

Em juízo, declarou que no dia dos fatos, durante a madrugada, estava na região do Nova Europa recolhendo materiais recicláveis. Subindo a via Ângelo Simões, se deparou com um imóvel com vários ferros retorcidos. Pegou alguns pedaços e viu o corrimão solto. Pegou o corrimão e continuou subindo a via Ângelo Simões. Próximo da Marechal Carmona foi abordado pelos policiais e lhe perguntaram onde havia encontrado o bem, indicando o local.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado ao acusado.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado, subtraiu para si, durante o repouso noturno, um corrimão de aço inoxidável, de cerca de 05 (cinco) metros de comprimento, avaliado informalmente em R\$ 7.000,00 (sete mil reais), que estava instalado no referido escritório, representado nos autos por "A.A.M.J."

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de furto, previsto no artigo 155, caput, c.c. §1º do Código Penal,

demonstra uma subsunção perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, subtrair, para si ou para outrem, durante repouso noturno, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade.

Embora o representante da empresa vítima não tenha presenciado a ação delitiva, reconheceu o objeto subtraído como sendo do estabelecimento comercial. Em juízo, esclareceu que o local não estava abandonado, tratando-se de estabelecimento que funciona em horário comercial com atividade empresarial voltada ao ramo da construção. Ponderou que já haviam tentado furtar o corrimão e, de fato, alguns acabaram permanecendo na frente do estabelecimento. Contudo, informou que o bem estava chumbado e foi necessário o uso de força para retirá-lo do chão. Logo, não há como se acolher tese defensiva no que se refere ao erro de tipo.

Cumprir destacar que a exordial acusatório não descreve a ação do acusado na forma qualificada, razão pela qual desnecessária a perícia mencionada pela defesa, bem como de avaliação. Restou inconteste que o bem subtraído possui valor comercial, sobretudo pela ação do acusado que dele se apoderou com intuito de obter remuneração ou mesmo sua troca.

Por conseguinte, afastados os argumentos da defesa quanto à insignificância. Oportuno constar que, ainda que o bem fosse de baixo valor, por mais das vezes, o prejuízo para reparação do dano à vítima é maior. No caso dos autos, além de ser considerável o valor do bem, a vítima despendeu de valores para instalar novamente o bem no estabelecimento comercial.

Os agentes de segurança, ouvidos em juízo, confirmaram que abordaram o acusado na posse do bem da vítima, já em local distante, tendo ele indicado o local da subtração.

Registre-se, quanto aos depoimentos dos policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo com harmonia e com riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão do réu e na apreensão do objeto.

Os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266)

Outrossim, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT530/372).

São eles agentes do Estado, incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimento coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Não bastasse, o réu confessou a prática delitativa, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPRÓVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL 09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU ROSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

É também entendimento em nossa jurisprudência a aplicação da majorante prevista no §1º, do artigo 155 do Código Penal, nos casos de furtos cometidos em estabelecimento comercial, tendo em vista que a vigilância da vítima se torna menos eficiente e o patrimônio, portanto, mais vulnerável.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colecionado: "HABEAS CORPUS. ART. 155, §1.º, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Incide a majorante prevista no §1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. 2. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Habeas corpus denegado." (STJ-HC: 191300MG2010/0216339-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2012, T5-QUINTATURMA, Data de Publicação: DJe26/06/2012).

O delito restou consumado. Há que se atentar que os agentes de segurança abordaram o acusado em local distante de onde o bem foi retirado, estando em sua posse. Como cediço, há muito a jurisprudência pátria majoritária principalmente a do STF e do

STJ, vem adotando, em relação ao momento consumado do crime de furto, a denominada Teoria da Amotio ou, ainda, da Aprehensio.

Consoante referida teoria, tanto o crime de roubo quanto o de furto se consumam no momento em que o bem subtraído passa da esfera de domínio do seu legítimo proprietário ou possuidor para a do agente criminoso, ainda que durante curto espaço de tempo. Logo não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída para caracterizar o crime, nem mesmo que o objeto tenha sido deslocado de um lugar para o outro.

Neste sentir, ensina o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apreensão, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada. 3. No caso, mostra-se incontroverso que um dos corréus teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. Ora, sendo o delito de roubo praticado em concurso de agentes, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos autores consegue escapar e foge levando a res furtiva, e os demais são presos ainda praticando a violência contra a vítima, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos os acusados. 4. Habeas corpus não conhecido. g.n.". (STJ, Habeas Corpus HC 302820-DF, DJ 04/11/2014).

Ainda, no mesmo sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido." (TJSP; Apelação 0005269-04.2014.8.26.0269; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento:14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

A empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Ex positis, apesar de louváveis os esforços da digna Defensora, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processo 0029882-39.2012.8.26.0114 - págs. 98/99; Processo 0069204-03.2011.8.26.0114 - págs. 99/100). Assim, fixo a pena base em 01 (um ano), 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (Processo 0011111-71.2016.8.26.0114 - pág. 98) com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, considerando que o crime foi praticado durante o repouso noturno, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 01 (um) ano 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado WELLINGTON DA SILVA CARVALHO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, por infração ao artigo 155, caput, c.c. §1º, do Código Penal.

O dia multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, antecedentes criminais e reincidência do acusado, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Em decorrência da fixação do regime semiaberto, o réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido. (Relator(a):Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o é determinante para a fixação do regime, neste caso, as circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu e sua reincidência, ademais, o réu possui outra execução de pena, de forma que apenas o Juízo da Execução poderá fazer a necessária unificação.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA